

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами

Протокол №2 від 01 листопада 2023 року

СТАТУТ
АСОЦІАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЕННЯ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Код ЄДРПОУ 45048315

м. Київ - 2023 рік

Стаття 1. Загальні положення

- 1.1. Асоціація «Український міжнародний інститут відновлення» (далі - Асоціація), створена як екстериторіальна організація, добровільне неурядове, неприбуткове об'єднання, яке є консорціумом професійних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців на постійній основі.
- 1.2. Асоціація створена відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості, публічності й демократичності.
- 1.3. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про наукові парки», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», Закону України «про вищу освіту», «Про індустриальні парки», Закону України «Про енегетичну ефективність», Закону України «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Законом України "Про асоціації органів місцевого самоврядування", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податковим Кодексом України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, чинним законодавством України та цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управління Асоціації, в межах своїх повноважень.
- 1.4. Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими організаціями будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги та на підставі відповідних угод, які не суперечать чинному законодавству.
- 1.5. Цей Статут розроблено з дотриманням «Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення», затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 30 листопада 2006 року № 511-р.
- 1.6. Основними принципами діяльності Асоціації є :
 - добровільність вступу/виходу з членства в Асоціації;
 - виключення будь-яких дій, які можуть обмежувати конкуренцію між членами Асоціації;
 - рівноправність та господарська самостійність членів Асоціації;
 - взаємодопомога членів Асоціації у вирішенні спільних технічних, економічних, організаційних, правових та інших проблем без втручання в їх виробничу та комерційну діяльність.
- 1.7. Асоціація має найменування :
 - 1.7.1. Повне найменування:
 - українською мовою – Асоціація «Український міжнародний інститут відновлення».
 - англійською мовою – Association «Ukraine International Institute of Restoration».
 - 1.7.2. Скорочене найменування:
 - українською мовою – Український міжнародний інститут відновлення або УМІВ.
 - англійською мовою – Ukraine International Institute of Restoration or UIIR.
- 1.8. Місцезнаходження Асоціації : Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180.

1.9. Засновниками Асоціації є :

1.9.1 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 30.12.2004 р. № 10731200000002203, ідентифікаційний код 02070909, місцезнаходження: Україна, 03037, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 31, в особі ректора **Кулікова Петра Мусійовича**, який діє на підставі Статуту.

1.9.2. ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ", внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 07.09.2016 р. № 10681340000043720, ідентифікаційний код 40814998, місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 180, в особі директора **Камішніна Володимира Вікторовича**, який діє на підставі Статуту.

1.9.3. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 28.07.2006 р. № 14151200000013461, ідентифікаційний код 02071010, місцезнаходження: Україна, 79013, Львівська обл., місто Львів, вул. Степана Бандери, будинок 12, в особі ректора **Бобало Юрія Ярославовича**, який діє на підставі Статуту.

1.9.4. ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 23.12.2022 р. № 1002241070044013323, ідентифікаційний код 02070772, місцезнаходження: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, будинок 24 А, в особі ректора **Савицького Миколи Васильовича**, який діє на підставі Статуту.

1.9.5. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 26.06.1997 р. № 10741200000002255, ідентифікаційний код 02070884, місцезнаходження: 03057, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 54/1, в особі ректора **Лук'яненка Дмитра Григоровича**, який діє на підставі Статуту.

1.9.6. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ", внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 03.03.2011 р. № 13421020000002612, ідентифікаційний код 37360961, місцезнаходження: 08720, Київська область, Обухівський район, місто Українка, вулиця Соснова, будинок 7, офіс І, в особі виконавчого директора **Кирилюк Оксани Олександрівни**, який діє на підставі Статуту.

1.9.7. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЮЕЙ", внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 27.01.2017 р. № 107010200000067012, ідентифікаційний код 41106676, місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 180, в особі голови **Молочка Віталія Олександровича**, який діє на підставі Статуту.

1.9.8. НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ НАУКОВИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ ТА ІНШИХ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ, внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 11.08.2015 р. № 107010200000059052, ідентифікаційний код 39945553, місцезнаходження: Україна, 01010, місто Київ, вул.Левандовська, будинок 5, офіс 3, в особі голови **Івченка Віктора Анатолійовича**, який діє на підставі Статуту.

1.9.9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖЕЖЕРІН", внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 28.12.1998 р. № 10701200000012354, ідентифікаційний код 30264706, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 131, квартира 62, в особі директора **Жежеріна Вадима Борисовича**, який діє на підставі Статуту.

2. Юридичний статус Асоціації

2.1. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації та має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням та зображенням символіки, штампи, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується та розпоряджається майном, яке передане їй членами відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту. Асоціація може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з її діяльністю.

2.2. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, а також третьою особою в усіх міжнародних судах та в усіх судах України.

2.3. Держава, її органи та установи, а також члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та установ, а також членів Асоціації.

2.4. За своїми зобов'язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить на праві власності, та на яке згідно з чинним законодавством України, може бути звернене стягнення.

2.5. Асоціація має право створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, діяльність яких має відповідати статутним завданням Асоціації. Їх створення відбувається в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи, діють на підставі Статуту Асоціації та положень про них, які приймаються Радою Асоціації.

2.6. Члени Асоціації зберігають свою самостійність, права юридичної особи та суб'єкта господарювання.

Стаття 3. Мета, предмет діяльності Асоціації

3.1. Метою (предметом) діяльності Асоціації є координація господарської діяльності її членів (в рамках консорціуму на постійній основі), спрямована на захист і відстоювання юридичних, економічних, соціальних, науково-дослідних, освітніх, містобудівних та інших законних інтересів членів Асоціації, пов'язаних з їх діяльністю.

3.2. Асоціація здійснює координацію діяльності її членів (в рамках консорціуму на постійній основі) з наступних питань:

3.2.1. сприяння у розробці проектів по відновленню регіонів, які постраждали від російської агресії із залученням фінансових донорів та інвесторів для їх реалізації;

3.2.2. налагодження комунікацій з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань формування та реалізації державної політики у сфері архітектури, містобудування, охорони культурної спадщини, енергетичної ефективності, науково-технічної, освітньої, інноваційної діяльності та розвитку інноваційної інфраструктури;

3.2.3. налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування, інших регіонів, зарубіжних країн, їх асоціаціями, спілками, міжнародними та закордонними організаціями, що опікуються питаннями архітектури, містобудування, охорони культурної спадщини, науки, освіти, місцевого самоврядування та наданням фінансової та ресурсної допомоги.

3.2.4. участь у встановленому порядку у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, для проведення консультацій та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Асоціації;

3.2.5. просування корпоративних інтересів через налагодження механізмів співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, рішення яких впливають на діяльність членів Асоціації;

3.2.6. запровадження засад публічності та формування позитивної ділової репутації Асоціації та її членів;

3.2.7. сприяння формуванню дієвого механізму взаємодії Асоціації та її членів з органами влади на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

3.2.8. захист прав та інтересів членів Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

3.2.9. сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів;

3.2.10. поглиблення міжнародної взаємодії територіальних громад та організацій транскордонного співробітництва Асоціації;

3.2.11. створення умов для ефективної реалізації законів України з питань інвестиційної діяльності, архітектурної діяльності, регулювання містобудівної діяльності, місцевого самоврядування, енергетичної ефективності, наукових та індустріальних парків.

3.2.12. сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки;

3.2.13. забезпечення обміну міжнародним досвідом діяльності органів місцевого самоврядування по практичному вирішенню проблем відновлення та розвитку населених пунктів;

3.2.14. надання консультативної, інформаційної, методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування, а також фінансової та ресурсної допомоги, отриманої у встановленим Законом порядку;

3.2.15. сприяння у розробці проектів допомоги дружнім зарубіжним країнам членами Асоціації;

3.2.16. організація власними силами, а також здійснення допомоги і нагляду в організації та проведенні іншими установами архітектурних і містобудівних конкурсів;

3.2.17. координація діяльності організацій з експертизи містобудівної та проектної документації та проведення експертизи відповідних проектів;

- 3.2.18. проведення наукових досліджень у сфері архітектури, містобудуванні та охорони культурної спадщини;
- 3.2.19. організація та створення науково-методичних, консультативних рад з питань архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини;
- 3.2.20. створення та забезпечення фінансовим ресурсом фонду по відновленню регіонів, які постраждали від російської агресії;
- 3.2.21. участь у державних закупівлях та міжнародних програмах, конкурсах і грантах (може бути виконавцем державного замовлення відповідно до законодавства).
- 3.2.22. діяльність професійних громадських організацій, професійних спілок, тощо.
- 3.2.23. діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури.

Стаття 4. Члени Асоціації, їх права та обов'язки

4.1. Асоціація є вільною для вступу та виходу членів.

4.2. Членом Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання, юридична особа, яка створена та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, відповідно до законів України «Про наукові парки», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про вищу освіту», «Про індустриальні парки», «Про енергетичну ефективність», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», "Про асоціації органів місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про громадські об'єднання", має відповідні ліцензії та сертифікати (в разі необхідності) та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладає Статут Асоціації. Членом Асоціації також може бути будь-яка іноземна юридична особа. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.3. Членами Асоціації є її засновники, а також інші суб'єкти господарювання, які вступили до Асоціації після її державної реєстрації.

4.4. Члени Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

4.5. Членство у Асоціації для засновників настає з моменту державної реєстрації Асоціації; для інших членів – після прийняття відповідного рішення органами управління Асоціації.

4.6. Члени Асоціації беруть участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників-фізичних осіб у порядку, встановленому цим Статутом.

Повноважним представником члена Асоціації може бути лише одна фізична особа – його керівник, який діє на підставі Статуту, або особа, уповноважена членом Асоціації на підставі довіреності, підписаної керівником члена Асоціації та скріпленої печаткою. При цьому керівник члена Асоціації в повному обсязі реалізує права та обов'язки, передбачені цим Статутом, статутом (установчим документом) члена Асоціації, чинним законодавством, а уповноважена особа – в обсягах, передбачених відповідною довіреністю.

Одна фізична особа може бути повноважним представником двох і більше членів Асоціації одночасно.

4.7. Права та обов'язки членів Асоціації.

4.7.1. Члени Асоціації мають право:

- а) брати участь в Загальних зборах Асоціації;
- б) брати участь в роботі органів управління та в робочих органах Асоціації в обсягах, передбачених цим Статутом;
- в) вносити на розгляд органів управління Асоціації пропозиції, заяви, скарги з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозиції про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією та брати участь в обговоренні відповідним органом управління поданої пропозиції, заяви, скарги;
- г) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її органів управління, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів та майна Асоціації;
- д) користуватись підтримкою Асоціації при захисті своїх прав та законних інтересів у відносинах з діловими партнерами, органами державної влади та управління, а також у налагодженні контактів з іноземними партнерами;
- е) представляти за дорученням інтереси Асоціації в будь-яких органах та організаціях;
- є) використовувати найменування, логотип, торгову марку (знак) Асоціації згідно з Положенням про символіку та атрибутику Асоціації, яке приймається Радою Асоціації;
- ж) вийти з членів Асоціації у порядку, передбаченому цим Статутом.

5.7.2. Члени Асоціації зобов'язані:

- а) дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень органів управління Асоціації;
- б) брати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;
- в) своєчасно та у повному обсязі вносити вступні, членські та цільові внески;
- г) на вимогу посадових осіб Асоціації надавати запитувану інформацію окрім випадків, коли така інформація є комерційною або банківською таємницею, або ж вважається конфіденційною інформацією.

д) дбати про добре ім'я Асоціації.

4.8. Набуття та припинення членства.

4.8.1 Членство в Асоціації набувається та припиняється на підставі відповідного рішення Загальних зборів Асоціації.

4.8.2. Факт членства в Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство. З моменту припинення членства дія свідоцтва анулюється та повертається Асоціації.

4.8.3. Положення про умови та порядок вступу до Асоціації та виходу/виключення з неї затверджують Загальні збори Асоціації. Форма заяви про вступ/вихід, форма свідоцтва про членство в Асоціації затверджуються Радою Асоціації.

4.8.4. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виключенням із Асоціації або при виході з Асоціації.

При виході або виключенні члена з Асоціації внесені вступний, членські та цільові внески йому не повертаються, а обов'язок сплатити їх за період який він був членом, підлягає безспірному виконанню.

4.8.5. Виключення з Асоціації відбувається за умови, якщо:

- член Асоціації припиняє діяльність;
- компетентний орган відзиває (анулює) видану відповідну ліцензію;
- член Асоціації не виконує вимог, передбачених законодавством, Статутом Асоціації.

Стаття 5. Органи управління Асоціації

4.1. Вищим органом Асоціації є Загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації (далі – Загальні збори Асоціації), які скликаються не рідше двох разів на рік. Рішення про скликання Загальних зборів Асоціації, перелік питань порядку денного, дата, час, місце та режим проведення Загальних зборів приймається Правлінням Асоціації, Президентом Асоціації або особою, яка виконує його обов'язки з власної ініціативи, про що видається письмове або усне відповідне розпорядження, або на вимогу 1/3 членів Асоціації, які розміщуються на офіційному веб-сайті Асоціації.

4.2. Загальні збори Асоціації:

- а) затверджують Статут Асоціації, вносять зміни до нього;
- б) затверджують порядок денний Загальних зборів;
- в) визначають основні напрями діяльності Асоціації, розглядають і затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;
- г) затверджують Структуру Асоціації;
- д) формують Правління Асоціації;
- е) обирають Президента Асоціації;
- є) обирають Першого Віце-президента - виконавчого Директора Асоціації. Віце-президентів Асоціації;
- ж) обирають Ревізійну комісію та її голову;
- з) приймають рішення про дострокове припинення повноважень Першого Віце-президента-виконавчого директора Асоціації та Віце-президентів Асоціації;
- и) розглядають та затверджують звіти Правління, Ревізійної комісії;
- і) встановлюють розміри та порядок сплати вступного та щорічних членських внесків;
- ї) приймають рішення про саморозпуск чи реорганізацію Асоціації;
- й) приймають інші рішення з питань діяльності Асоціації, в тому числі, які віднесені до компетенції Правління Асоціації;
- к) питання внесення змін до Статуту, саморозпуску та реорганізації Асоціації приймаються більшістю не менш як у 2/3 голосів від загального числа членів Асоціації.

4.3. Загальні збори Асоціації правомочні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості членів Асоціації.

4.3.1. Загальні збори Асоціації проводяться відкрито і гласно. За рішенням Загальних зборів засідання може бути проведено закритим.

За рішенням органу, письмовим або усним розпорядженням посадової особи, яка скликає Загальні збори, ці збори можуть бути проведені дистанційно із застосуванням технічних засобів у режимі відеоконференції або аудіоконференції, про що зазначається у протоколі Загальних зборів.

4.3.2. На Загальних зборах Асоціації кожен представник дійсного члену Асоціації має право одного вирішального голосу, в тому числі шляхом використання засобів зв'язку.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо воно підтримано не менше 2/3 голосів від загальної кількості дійсних членів Асоціації.

4.3.3. Протокол Загальних зборів ведеться секретарем зборів, якого обирають Загальні збори із складу працівників Виконавчої дирекції або уповноважених представників. Разом із головуючим на Зборах секретар підписує підсумковий протокол.

4.4. Правління Асоціації:

4.4.1. У період між засіданнями Загальних зборів управління Асоціацією здійснює Правління, яке приймає рішення з усіх питань статутної діяльності Асоціації, що не належать до виключної компетенції Загальних Зборів.

4.4.2. Рішення про скликання Правління Асоціації, порядок денний, час і дату проведення його засідання приймає Президент Асоціації або особа, яка виконує його обов'язки.

Правління Асоціації може бути скликано на вимогу 1/3 його членів.

4.5. Формування Правління:

4.5.1. Кількісний та персональний склад Правління затверджується Загальними зборами Асоціації.

4.5.2. До складу Правління за посадою входять:

- а) Президент Асоціації;
- б) Перший віце-президент - виконавчий директор Асоціації;
- в) Віце-президенти Асоціації.

4.5.3. Інші члени Правління обираються Загальними зборами шляхом відкритого голосування.

Строк повноважень членів Правління – 5 років.

4.5.4. Головою Правління є Президент Асоціації.

4.6. Максимальна кількість членів Правління не обмежена.

4.7. Правління Асоціації здійснює такі повноваження:

- а) вирішує всі поточні питання діяльності Асоціації;
- б) виступає від імені Асоціації у відносинах з державними органами влади та управління, юридичними і фізичними особами;
- в) затверджує щорічні плани роботи та плани навчальних заходів відповідно до Основних напрямів діяльності Асоціації, визначених Статутом;
- г) приймає рішення про прийом в Асоціацію;
- д) надає Загальним зборам Асоціації пропозиції відносно розміру вступного та щорічного членських внесків;
- е) контролює своєчасне надходження вступного та щорічного членських внесків;

є) скликає Загальні збори Асоціації, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень, з питань що вносяться на обговорення, в тому числі і з кадрових питань;

ж) забезпечує виконання рішень Загальних зборів Асоціації та своїх власних рішень;

з) звітує перед Загальними зборами Асоціації про свою діяльність в період між черговими Загальними зборами;

и) готує рішення Загальних зборів про утворення і ліквідацію виконавчої дирекції Асоціації;

і) затверджує штатний розпис дирекції Асоціації;

й) утворює та ліквідує виконавчі структури Асоціації, затверджує положення про них, призначає їх керівників;

ї) розглядає пропозиції щодо додаткового фінансування конкретних заходів, програм, проектів тощо в процесі виконання бюджету.

к) затверджує щорічний кошторис та внесення змін до нього та контролює фінансово-господарську діяльність виконавчої дирекції Асоціації;

л) заслуховує щорічні звіти, керівників виконавчої дирекції та інших структур Асоціації;

м) визначає осіб, уповноважених виступати від імені Асоціації у взаємовідносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та їх об'єднаннями, в тому числі міжнародними, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями та об'єднаннями громадян;

н) розподіляє обов'язки між членами Правління Асоціації;

о) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, навчальних, освітніх, та інших закладів, неприбуткових фондів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

п) затверджує форму і опис свідоцтва члена Асоціації; опис та порядок використання символіки Асоціації;

р) приймає рішення про відзнаки Асоціації та затверджує положення і опис про них;

с) вирішує інші питання, спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації.

Правління Асоціації може делегувати частину своїх повноважень Президенту або Першому віце-президенту - виконавчому директору Асоціації.

4.8. Формою роботи Правління Асоціації є його засідання, які правомочні, якщо в них беруть участь більше половини його складу.

Засідання Правління проводяться за необхідністю, але не менше ніж один раз на три місяця. Засідання може бути проведене дистанційно, за рішенням органу або розпорядженням Президента із застосуванням технічних засобів у режимі відеоконференції або аудіоконференції, про що зазначається у протоколі засідання Правління.

Проведення засідання Правління може бути ініційоване Президентом Асоціації, Першим віце-президентом - виконавчим директором Асоціації або не менш як 1/3 членів Правління Асоціації не менше ніж за один день до засідання.

Рішення Правління Асоціації приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини від загального складу членів Правління Асоціації, в тому числі дистанційно, із застосуванням технічних засобів у режимі відеоконференції або аудіоконференції. Кожний член Правління має один голос.

Повноваження членів Правління Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

- а) добровільної відставки;
- б) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв;
- в) втрати представницького мандату.

4.9. Ревізійна комісія Асоціації.

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, Президентом, Правлінням Асоціації, Першим віце-президентом - виконавчим директором Асоціації, виконанням рішень Загальних зборів Асоціації та за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

Ревізійна комісія та її Голова обираються простою більшістю голосів членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах Асоціації, якими визначається кількісний і персональний склад комісії, терміном на п'ять років.

Ревізійна комісія підзвітна лише Загальним зборам Асоціації. Голова Ревізійної комісії або за його дорученням член цієї комісії може брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

- а) добровільної відставки;
- б) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв;
- в) втрати представницького мандату голови районної ради, селищного, сільського, міського голови.

4.10. З метою забезпечення виконання завдань Асоціації по окремих напрямках та в окремих сферах діяльності, Правління може утворювати організаційні структури, які є робочими органами Асоціації. До складу входять представники членів Асоціації, що мають практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності і працюють в органах місцевого самоврядування, представники виконавчої дирекції та радники Асоціації.

Координація і забезпечення діяльності виконавчих структур Асоціації покладається на Президента, Першого Віце-президента - виконавчого директора, Віце-президентів та Правління Асоціації.

4.11. **Президент Асоціації** є найвищою посадовою особою Асоціації.

4.11.1. Президент Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації простою більшістю голосів членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах Асоціації, строком на п'ять років.

4.11.2. Президентом Асоціації може бути обраний уповноважений представник члена Асоціації, який має представницький мандат, досяг тридцяти років та має досвід керівної роботи не менше 5 років.

4.11.3. Президент Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах безоплатно.

4.11.4. Повноваження Президента Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

- добровільної відставки;
- припинення членства в Асоціації, організації яку він представляв;

4.11.5. **Президент Асоціації:**

а) організовує діяльність Правління та реалізацію рішень Загальних зборів Асоціації та Правління;

б) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

в) веде засідання Загальних зборів Асоціації, керує засіданнями Правління Асоціації або доручає ці функції іншим особам;

г) підписує рішення та протоколи Загальних зборів та Правління Асоціації;

д) підписує від імені Асоціації та Правління будь-які угоди і договори;

е) вносить на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції щодо: кандидатур Першого Віце-президента, Віце-президентів, виконавчого директора; радника Президента Асоціації та чисельного та персонального складу Правління, дострокового припинення їх повноважень;

є) вносить на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції з основних напрямків діяльності Асоціації;

ж) доповідає Загальним зборам Асоціації про діяльність Правління в період між зборами;

з) приймає рішення щодо нагородження відзнаками Асоціації відповідно до положення про них;

і) подає на затвердження: Загальним зборів Структуру Асоціації; Правлінню Асоціації – Штатний розпис Виконавчої дирекції Асоціації;

к) без довіреності відкриває рахунки у банківських установах, має право підпису для здійснення всіх операцій за цими рахунками;

л) без довіреності розпоряджається майном і фінансами Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, укладає угоди та уповноважує інших осіб на виконання цих повноважень;

м) підписує Статут Асоціації та наділений повноваженнями на здійснення державної реєстрації Статуту та вчинення інших дій з державної реєстрації Асоціації;

н) здійснює інші функції, передбачені завданнями Асоціації, що не суперечать чинному законодавству.

4.12. У разі відсутності Президента Асоціації його повноваження виконує Перший Віце-президент, виконавчий директор Асоціації, а у разі їх його відсутності – за рішенням Правління – один із старших за віком Віце-президент Асоціації.

4.13. **Перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації** обирається Загальними зборами Асоціації за поданням Президента Асоціації, терміном на п'ять років та може здійснювати свої повноваження на платній основі.

4.13.1. Перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації:

а) очолює виконавчу дирекцію, здійснює загальну координацію роботи Віце-президентів Асоціації та структурних підрозділів Асоціації;

б) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями;

в) розробляє та подає Президенту Асоціації пропозиції для державних органів влади щодо розвитку місцевого самоврядування;

г) керує роботою виконавчої дирекції у організації та проведенні Загальних зборів, засідань Правління та інших заходів Асоціації;

д) надає консультативну, методичну та організаційну допомогу щодо захисту прав і законних інтересів членів Асоціації;

е) вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід, забезпечує проведення виставок, експозицій, конференцій та семінарів ;

є) готує висновки та пропозиції до законів і інших нормативно-правових актів;

ж) здійснює підготовку питань до розгляду на Загальних зборах і засіданнях Правління Асоціації та забезпечує виконання рішень з цих питань;

з) забезпечує співпрацю з іншими Асоціаціями, профільними науковими та навчальними закладами, засобами масової інформації;

і) надає пропозиції до плану роботи, плану навчальних заходів та інформацію з питань визначених Статутом про проведену роботу, в тому числі для розміщення на офіційному веб-сайті Асоціації;

й) сприяє проведенню консультацій з місцевими органами виконавчої влади з питань та у порядку визначених законодавством;

ї) виконує інші доручення Президента Асоціації у межах повноважень, передбачених законодавством та Статутом Асоціації;

- к) несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів, Правління Асоціації та роботу виконавчої дирекції Асоціації;
- л) без довіреності відкриває рахунки у банківських установах, має право підпису для здійснення всіх операцій за цими рахунками;
- м) без довіреності розпоряджається майном і фінансами Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, укладає угоди та уповноважує інших осіб на виконання цих повноважень;
- п) подає Правлінню на затвердження щорічний кошторис фінансово-господарської діяльності;
- о) подає від імені Асоціації претензії та позови до організацій і підприємств та громадян відповідно до чинного законодавства України;
- п) формує структуру та штатний розпис Асоціації, її робочих органів та подає для подальшого затвердження;
- р) забезпечує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту;
- с) організовує виконання рішень органів управління Асоціації, договорів, угод та контрактів;
- т) призначає та звільняє штатних працівників виконавчої дирекції Асоціації;
- у) проводить збір, систематизацію та аналіз пропозицій членів Асоціації, порушень їх прав та інтересів, вносить їх на розгляд відповідних органів влади і управління та інформує членів Асоціації про вирішення питань;
- ф) розробляє проекти рішень органів управління Асоціації та готує інші матеріали на їх розгляд;
- х) розвиває матеріально-технічну базу Асоціації, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Правління;
- ц) здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Асоціації та видавничу діяльність для забезпечення членів Асоціації та інших зацікавлених осіб довідковими, консультативними, методичними матеріалами;
- ч) забезпечує зберігання документів Асоціації;
- ш) здійснює інші функції, передбачені завданнями Асоціації, що не суперечать чинному законодавству.

4.13.2. Рішення про припинення повноважень Першого віце-президента - виконавчого директора та його звільнення приймається Загальними зборами Асоціації за поданням Правління Асоціації, Президента Асоціації, або на вимогу 1/3 членів Асоціації.

4.14. **Віце-президенти** Асоціації обираються Загальними зборами Асоціації за поданням Президента Асоціації, терміном на п'ять років та здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

4.14.1. Віце-президенти Асоціації координують діяльність робочих органів Асоціації, готують окремі питання для розгляду на Загальних зборах Асоціації та на засіданнях Правління Асоціації, виконують доручення Загальних зборів Асоціації, Президента Асоціації, Правління Асоціації та здійснюють інші повноваження згідно зі Статутом Асоціації.

4.14.2. Питання про дострокове припинення повноважень Першого Віце-президента – виконавчого директора та Віце-президентів Асоціації, може бути поставлене Президентом, Правлінням Асоціації за власною ініціативою або з ініціативи однієї третини повноважних представників дійсних членів Асоціації.

Повноваження Віце-президентів Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

- а) добровільної відставки;
- б) припинення членства в Асоціації, організації яку він представляв.

4.14.3. без довіреності підписують від імені Асоціації та Правління угоди і договори, крім тих, що передбачають фінансові зобов'язання Асоціації.

4.15. **Виконавча дирекція** – виконавчий орган Асоціації, що забезпечує підготовку для розгляду Загальними зборами Асоціації, Правлінням Асоціації та Президентом Асоціації питань, що належать до їх компетенції, забезпечує виконання їх рішень та виконує інші повноваження, передбачені Статутом Асоціації.

Стаття 5. Фінансово-господарська діяльність

5.1. Асоціація може мати власні майно та кошти, джерелами формування яких є:

- а) вступні та членські внески членів Асоціації;
- б) цільові внески на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів і програм, в тому числі за рахунок відрахування з місцевих бюджетів членів Асоціації;
- в) благодійні внески, добровільні пожертвування, подарунки, спадщина від фізичних та юридичних осіб у грошовій чи майновій формі;
- г) кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога, в тому числі від міжнародних, закордонних фондів та організацій у якості фінансової та ресурсної допомоги;
- д) спонсорські внески юридичних і фізичних осіб, що співпрацюють з Асоціацією;
- е) кошти від використання інтелектуальної власності Асоціації;
- є) кошти та майно, які надходять у порядку компенсації вартості отриманих послуг, надання яких передбачено законодавством для установ і організацій;
- ж) бюджетні субсидії;
- з) дивіденди, страхові виплати та відшкодування, а також роялті;
- и) кошти на виконання заходів міжнародних грантових проектів;

і) кошти на виконання спільних заходів програм місцевого самоврядування.

5.2. Майно та кошти Асоціації є її власністю. Для забезпечення виконання своїх статутних завдань Асоціація може бути засновником госпрозрахункових організацій та юридичних осіб.

5.3. У власності Асоціації можуть перебувати будівлі, споруди, житловий і нежитловий фонди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, земельні ділянки, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріально-технічного забезпечення статутної діяльності.

5.3.1. Доходи (прибутки) від діяльності госпрозрахункових організацій майно, кошти та інші активи Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.3.2. При виході зі складу Асоціації майно і кошти, передані у власність членами Асоціації, не повертаються.

5.4. Асоціація користується послугами фінансових установ, веде бухгалтерський облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства, формує та веде архів.

5.5. Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вони є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Асоціації.

5.6. Збитки, понесені Асоціацією в результаті її діяльності, покриваються

за рахунок коштів Асоціації (на підставі рішення Загальних зборів членів Асоціації), а при недостатності грошових коштів - за рахунок іншого майна Асоціації (на підставі рішення Загальних зборів членів Асоціації).

Стаття 6. Міжнародні зв'язки

6.1. З метою виконання статутних завдань і рішень органів управління Асоціація підтримує і розвиває міжнародні зв'язки.

Основними цілями і формами здійснення міжнародних зв'язків Асоціації є:

- розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, зарубіжними містами, їх асоціаціями, вивчення світового досвіду розвитку місцевого самоврядування;
- залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури міст;
- сприяння членам Асоціації в налагодженні міжнародних зв'язків;
- організація проведення конференцій, семінарів, симпозіумів;
- виконання проектів і програм за підтримки міжнародних організацій, спрямованих на зміцнення демократії і розвиток місцевого самоврядування в Україні.

6.2. З метою співробітництва з міжнародними та іноземними організаціями, неурядовими міжнародними та громадськими організаціями, для виконання статутних цілей Асоціації можуть укладатися відповідні угоди або їх членство в Асоціації.

Стаття 7. Припинення Асоціації

7.1. Асоціації припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або саморозпуску.

Припинення діяльності можливе за рішенням Загальних зборів 2/3 голосів або за рішенням суду.

Саморозпуск Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що приймає рішення про саморозпуск, або за рішенням суду у випадках, визначених чинним законодавством.

7.2. У разі припинення Асоціації (злитті, поділу, приєднання або перетворення) усі активи передаються іншій неприбутковій організації (або кільком організаціям) відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

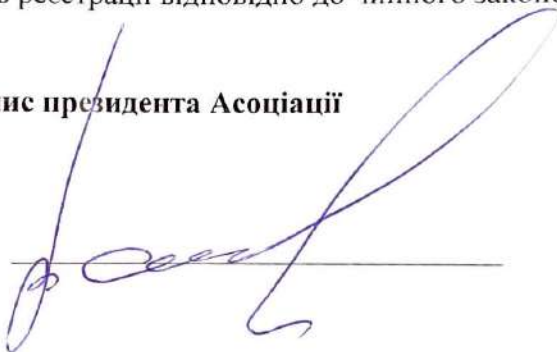
7.3. У разі припинення Асоціації документи, в тому числі з особового складу, передаються в архівні установи України.

Стаття 8. Внесення змін до Статуту Асоціації

8.1. Зміни до цього Статуту викладаються у новій редакції, затверджуються Загальними зборами Асоціації 2/3 голосів і підлягають реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 9. Підпис президента Асоціації

Молочко Віталій Олександрович



Місто

Київ, Україна, третього листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Камінська І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Молочка Віталія Олександровича, який зроблено у моїй присутності. Особу Молочка Віталія Олександровича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3843

Приватний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]



Всього прошиито
(або пронумеровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
14 (сімнадцять)
аркушів.
Приватний нотаріус

[Handwritten signature in blue ink]